

1500297-79.2022.8.26.0189

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2059445/2022 - DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS, 23357914 -

DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS, 2059445 - DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

EDIVALDO ANTONIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

2ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandopolis-SP - cep 15600-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500297-79.2022.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500297-79.2022.8.26.0189

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2059445/2022 - DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS, 23357914 -

DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS, 2059445 - DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

EDIVALDO ANTONIO MENDES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Vistos.

Ao relatório do Ministério Público apresentado à f. 177, que se adota, acrescenta-se que a acusação pediu a condenação do réu EDIVALDO ANTONIO MENDES nos termos de denúncia, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. Artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06 (f. 177/181).

A d. Defesa postulou que a condenação do réu se dê com afastamento da causa de aumento de pena porque a escola fica distante do local onde a droga foi apreendida,

reconhecendo-se a primariedade, sem consideração de condenações remotas, além de aplicar a atenuante da confissão e o redutor do § 4º do artigo 33.

É o relatório.

A materialidade e a autoria dos fatos estão comprovadas, inicialmente, com o auto de prisão em flagrante (f. 1/9), auto de exibição e apreensão de drogas, faca com resquícios de droga, uma balança de precisão com resquícios de droga e rádio HT na residência do réu (f. 25/26), laudo de constatação de que a droga era cocaína na forma de crack (f. 29/35), natureza confirmada pelo laudo de exame químico-toxicológico (f. 135/140), inclusive quanto a presença da droga na balança.

A distância entre o local de armazenamento da droga e escolas locais é de poucos metros, conforme laudo de f. 116/118, remanescendo tão somente o debate sobre a configuração ou não da causa de aumento de pena, conforme será feito adiante.

A prova oral revela a dinâmica dos fatos.

As testemunhas Augusto e Gilson, policiais civis da DISE local, informaram que notícia anônima apontou que o réu estava na posse de grande quantidade de crack, dando ensejo a identificação do local, que era próximo a escolas, monitoraram o endereço e abordaram o réu quando este saía de seu imóvel.

Nesse momento, indagado se possuía drogas, o réu confessou e indicou que armazenava grande quantidade de crack para um traficante, que, nesse passo, seria quem comercializaria a droga.

O réu não deu mais detalhes aos policiais, optando, no mais, pelo direito ao silêncio, mas colaborou com a apresentação da droga.

Em Juízo, o réu confessou essa mesma dinâmica, aduzindo que mantinha a posse das drogas há cerca de um mês e permaneceria até, ao menos, maio de 2022.

Na versão do réu, portanto, está claro que o réu havia se associado a terceiro para a prática de tráfico de drogas, que não se esgotaria em conduta única, para se cogitar da regra do artigo 33, § 4º, da lei de regência.

Embora o crime de associação não tenha sido imputado, a confissão revela que não se tratava de posse eventual de droga, mas de momento da atividade criminosa que o réu passara a desenvolver em conjunto com terceiro.

A sujidade de drogas na balança de precisão indica que realmente a guarda de drogas se tornara uma atividade profissional do réu paralela ao seu trabalho lícito, tanto que remanesce enorme quantidade de crack, mesmo após a venda de porção ou porções anteriores, que, assim, foram pesadas na balança.

É o que basta para a condenação do réu às penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Passa-se a dosimetria da pena.

Na primeira fase, a enorme quantidade de crack, que é a droga de maior nocividade atualmente, exige incremento de 1/3 à pena mínima.

O uso de domicílio para blindar a atividade criminosa traz maior gravidade à conduta, a justificar incremento de 1/6 na pena mínima.

Na segunda fase, a pena base deve sofrer redução de 1/6 em razão da atenuante da confissão.

Porém, não se pode reconhecer que o lucro seja agravante para o crime de tráfico, considerando que as circunstâncias elementares do tipo preveem a possibilidade de haver o lucro.

Na terceira fase, a pena merece incremento de 1/6 em razão da proximidade da escola.

A jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a proximidade entre o local do tráfico e dos recintos indicados no tipo penal é suficiente para configuração da causa de aumento de pena. Cita-se, por ser bem recente e ter passado pelo crivo do STJ e STF: HC 208.654.

A pena fica definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa no valor mínimo.

O regime fechado é o mais adequado para o nível de traficância desenvolvida, posicionada em patamar elevado da cadeia de fornecimento de drogas, de acordo com as circunstâncias analisadas.

A pena aplicada impede solução alternativa ou sursis.

Em vista do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu EDIVALDO ANTONIO MENDES às pena do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, que fixo em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa no valor mínimo, devendo a pena corporal ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Decreto a perda dos bens e valores, instrumentos e proveito do crime, devendo estes ser revertidos ao FUNAD, e aqueles destruídos por serem de valores irrisórios para venda judicial.

Condeno-o, mas isento o réu do pagamento de custas em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Publique-se e intimem-se.

Fernandópolis, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA